2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제6회)

박문각 평택학원	031-691-1972	시험시간	30분	시험일자	26.08.15	담당 : 이혁 교수님

1. 다음 중 가산세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 필18

① 등록면허세는 신고를 하지 아니한 경우에도 등록을 하기 전까지 납부를 하였을 때에는 신고를 하고 납부한 것으로 보아 무신고가산세를 부과하지 아니한다.

② 양도소득세 예정신고납부와 관련하여 가산세가 부과되는 경우에는 확정신고납부와 관련한 가산세를 부과하지 아니한다.

③ 종합부동산세의 경우 무신고 가산세는 부과하지 않지만 과소신고가산세는 부과될 수 있다

④ 납세의무자가 취득세 과세물건을 사실상 취득한 후 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우에는 산출세액에 100분의 80을 가산한 금액을 세액으로 하여 보통징수한다.

⑤ 양도소득세의 경우 예정신고를 하지 않은 경우에도 가산세는 부과하지 아니한다.

2. 「국세기본법」 및 「지방세기본법」상 조세채권과 일반채권의 관계에 관한 설명으로 틀린 것은? 필24

① 납세담보물 매각시 압류에 관계되는 조세채권은 담보있는 조세채권보다 우선하지 못한다.

② 과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 지방세의 경우 신고한 해당 세액에 대해서는 그 신고일이 법정기일이다.

③ 취득세 신고서를 납세지 관할 지방자치단체장에게 제출한 날 전에 저당권 설정 등기 사실이 증명되는 재산을 매각하여 그 매각대금에서 취득세를 징수하는 경우, 저당권에 따라 담보된 채권은 취득세에 우선한다.

④ 종합부동산세 납부고지서 발송일 전에 주택에 대한 전세권 설정 등기 사실이 증명되는 재산을 매각하여 그 매각대금에서 종합부동산세를 징수하는 경우 종합부동산세는 전세권에 따라 담보된 채권에 우선하지 못한다.

⑤ 법정기일 전에 전세권 설정 등기된 재산의 매각에 있어 그 전세권에 의하여 담보된 채권은 그 재산에 대하여 부과된 종합부동산세보다 우선한다.

3. 다음은 취득세에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 토지나 건축물을 취득한 자가 그 취득한 날부터 1년 이내에 그에 인접한 토지나 건축물을 취득한 경우에는 각각 그 전·후의 취득에 관한 토지나 건축물의 취득을 1건의 토지 취득 또는 1구의 건축물 취득으로 보아 면세점을 적용한다. 필71

② 취득대금을 일시급으로 지불하여 일정액을 할인받은 경우 그 할인액을 취득세 과세표준으로 한다. 필55

③ 개인의 경우 건설자금에 충당한 차입금의 이자는 취득가액에 포함한다. 필55

④ 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합은 취득세 과세물건을 매각하면 매각일로부터 60일 이내에 대통령령이 정하는 바에 따라 물건 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 통보하거나 신고하여야 한다. 필69

⑤ 취득세는 사실상 취득한 경우에도 등기를 하지 아니한 경우에는 취득세 납세의무가 없다. 필41

4. 취득세가 과세 될 수 있는 것으로 모두 묶인 것은? 필37

㉠ 토지를 사실상 취득하였으나 등기를 하지 않은 경우
㉡ 공유수면을 매립 간척하여 토지를 조성한 경우
㉢ 임시건축물로 존속기간이 1년을 초과하는 경우
㉣ 비상장 법인 설립 시 과점주주가 된 경우

① ㉠㉡ ② ㉢㉣
③ ㉠㉡㉢ ④ ㉡㉢ ⑤ ㉠㉡㉢㉣

5. 「지방세법」상 취득세의 납세의무자 등에 관한 설명으로 틀린 것은? 필41

① 직계비속이 직계존속의 부동산을 공매를 통하여 취득하는 경우에는 유상으로 취득한 것으로 본다.

② 증여자의 채무를 인수하는 부담부증여(배우자직계존비속이 아님)의 경우에 그 채무액에 상당하는 부분을 제외한 나머지 부분은 증여로 취득하는 것으로 본다.

③ 파산선고로 인하여 처분되는 배우자 또는 직계존비속의 부동산 등을 취득하는 경우에는 유상으로 취득한 것으로 본다.

④ 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우에는 증가한 부분을 취득으로 보아 변경시점의 소유자가 납세의무자가 된다.

⑤ 도시개발법에 따른 도시개발사업(환지방식만 해당)의 시행으로 토지의 지목이 사실상 변경된 때에는 그 환지계획에 따라 공급되는 환지는 사업시행자가 체비지 보류지는 조합원이 각각 취득한 것으로 본다.

6. 다음은 취득세 과세표준에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필53

① 부동산 등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상 취득가격으로 한다.

② 법인이 아닌 자가 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우의 취득당시가액은 시가표준액으로 한다.

③ 시가인정액이란 취득일 전 3개월 취득 후 3개월 이내의 기간에 취득 대상이 된 부동산 등에 대하여 매매사례가액 감정가액, 경매 또는 공매한 사실이 있는 경우의 가액을 말한다.

④ 토지의 지목을 사실상 변경한 경우 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우 취득당시가액은 지목변경 후 시가표준액에서 지목변경 전 시가표준액을 뺀 금액으로 한다.

⑤ 상속의 경우 시가표준액을 과세표준으로 한다.

7. 지방세법상 취득세의 부과징수에 관한 설명으로 옳은 것은? 필69

① 취득세가 경감된 과세물건이 추징대상이 된 때에는 그 사유발생일부터 60일 이내에 그 산출세액에서 이미 납부한 세액(가산세 포함)을 공제한 세액을 신고·납부하여야 한다.

② 토지의 지목변경으로 가액이 증가한 경우 신고를 하지 아니하고 매각하는 경우에는 산출세액에 100분의 80을 가산한 금액을 세액으로 하여 징수한다.

③ 재산권을 공부에 등기하려는 경우에는 등기 등록신청서를 등기 등록관서에 접수하는 날까지 취득세를 신고납부하여야 한다.

④ 법인 설립시에 발행하는 주식 또는 지분을 취득함으로써 과점주주가 된 경우에는 그 과점주주가 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 본다.

⑤ 증여로 인한 취득의 경우 취득일로부터 3개월 이내 취득세를 신고하고 납부하여야 한다.

8. 지방세법상 등록면허세에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 여신금융업법에 따른 할부금융업을 영위하기 위하여 대도시에서 법인을 설립함에 따른 등기의 경우 등록허세 세율은 표준세율의 100분의 300을 적용한다. 필79

② 등록면허세 납세의무자는 재산권과 그 밖의 권리의 설정 변경 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록을 하는 자이다. 필76

③ 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 등록면허세의 세율을 부동산 등기에 대한 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감 할 수 있다. 필79

④ 부동산을 등기하려는 자는 과세표준에 세율을 적용하여 산출한 세액을 등기를 하기 전까지 납세지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 신고 납부하여야 한다. 필80

⑤ 등기 등록 등이 된 이후 법원의 판결 등에 의하여 그 등기 등록이 무효 또는 취소가 되어 등기 등록이 말소된다 하더라도 이미 납부한 등록면허세는 과오납으로 환급할 수 없다. 필76

9. 「지방세법」상 등록면허세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 같은 채권의 담보를 위하여 설정하는 둘 이상의 저당권을 등록하는 경우에는 이를 하나의 등록으로 보아 그 등록에 관계되는 재산을 맨 나중에 등록하는 등록관청소재지를 납세지로 한다. 필77

② 같은 등록에 관계되는 재산이 둘 이상의 지방자치단체에 걸쳐 있어 등록면허세를 지방자치단체별로 부과할 수 없을 때에는 시가표준액 비율로 안분한다. 필77

③ 채권자대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 등기에 대한 등록면허세를 신고납부할 수 있다. 이 경우 채권자대위자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 납부확인서를 발급받을 수 있다. 필77

④ 대한민국 정부기관의 등기·등록에 대하여 과세하는 외국정부의 등기·등록의 경우, 등록면허세를 부과하지 아니한다. 필76

⑤ 취득세 제척기간 경과한 물건의 등기 등록의 경우에는 취득당시가액을 과세표준으로 한다. 필77

10. 지방세법상 재산세의 과세기준일 현재 납세의무자에 관한 설명으로 틀린 것은? 필92

① 공유재산인 경우 그 지분에 해당하는 부분(지분의 표시가 없는 경우에는 지분이 균등한 것으로 봄)에 대해서는 그 지분권자를 납세의무자로 본다.

② 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우에는 그 사용자가 납부 할 의무가 있다.

③ 지방자치단체와 재산세 과세대상 재산을 연부로 매매계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 받은 경우에는 그 매수계약자를 납세의무자로 본다.

④ 공부상에 개인 등의 명으로 등재되어 있는 사실상의 종중 재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니하였을 때에는 공부상 소유자를 납세의무자로 본다.

⑤ 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때에는 공동상속인 각자가 받았거나 받을 재산에 따라 납부 할 의무를 진다.

11. 다음 중 과세기준일로부터 15일 이내 지방자치단체의 장에게 신고하여야 하는 경우로서 신고의무자에 해당하지 않는 것은? 필93

① 재산의 소유권 변동 또는 과세대상 재산의 변동 사유가 발생하였으나 과세기준일까지 그 등기 등록이 되지 아니한 경우 : 공부상 소유자.

② 사실상 종중재산으로서 공부상 개인 명의로 등재되어 있는 경우 : 공부상 소유자

③ 공유재산인 경우 : 지분권자

④ 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 않은 경우 : 주된 상속자

⑤ 「신탁법」에 따라 수탁자 명의로 등기·등록된 신탁재산의 경우 : 수탁자

12. 지방세법상 재산세의 과세표준과 세율에 관한 설명으로 틀린 것은? 필96

① 주택(1세대 1주택은 제외)에 대한 과세표준은 주택의 시가표준액에 공정시장가액비율(60%)을 곱하여 산정한다.

② 주택이 아닌 건축물에 대한 과세표준은 건축물 시가표준액에 100분의 70의 공정시장가액비율을 곱하여 산정한다.

③ 동일 시 군에 2이상의 주택을 소유한 경우에도 주택별로 각각의 과세표준에 세율을 적용한다.

④ 토지분 재산세 시가표준액은 과세기준일 현재 개별공시지가에 공정시장가액비율을 곱한 금액이다.

⑤ 주택의 경우 시가표준액에 공정시장가액비율을 곱하여 산정한 가액이 법령이 정하는 계산식에 따른 과세표준상한액보다 큰 경우에는 해당 주택의 과세표준은 과세표준상한액으로 한다.

13. 「지방세법상 재산세에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 재산세 과세대상 물건이 공부상 등재 현황과 사실상 현황이 서로 다른 경우에는 사실상 현황에 따라 부과한다. 단 공부상 등재 현황과 다르게 이용함으로써 재산세 부담이 낮아지는 경우에는 공부상 등재 현황에 따라 부과한다. 필97

② 지방자치단체가 1년 이상 유료로 공공용에 사용하는 개인 소유의 토지에는 재산세를 부과하지 아니한다.필101

③ 시장·군수는 과세대상의 누락으로 인하여 이미 부과한 재산세액을 변경하여야 할 사유가 발생한 때에는 이를 수시로 부과징수 할 수 있다. 필103

④ 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우에는 그 주택의 바닥면적의 10배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다. 필98

⑤ 토지의 경우 차등비례세율과 초과누진세율 규정이 적용된다. 필97

14. 「지방세법상 재산세 납부에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 개인소유 주택의 경우 공시가격이 3억원인 경우 세부담 상한은 100분의 105이다. 필104

② 재산세 납부세액이 700만원인 경우 200만원을 납부기한 지난 후 3개월 이내 분할하여 납부 할 수 있다.필105

③ 재산세를 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 미납세액에 3/100에 해당하는 납부지연가산세가 부과된다. 필104

④ 고지서 1장당 재산세로 징수할 세액이 2천원인 경우에는 해당 재산세를 징수한다. 필103

⑤ 지방자치단체의 장은 법령이 정하는 요건을 모두 충족하는 납세의무자가 1세대 1주택의 재산세액의 납부세액의 납부유예를 그 납부기한 만료 3일전까지 신청하는 경우 이를 허가 할 수 있다. 필106

15. 거주자 甲은 2026년 5월 20일 거주자 乙로부터 국내 소재 주택을 취득하고, 2026년 12월 31일 현재 소유하고 있다. 이 경우 2026년도분 甲의 종합부동산세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 甲의 종합부동산세 부과권의 제척기간에 대한 기산일은 2026년 7월 1일이다. 필23

② 종합부동산세 납세의무는 甲이 과세표준과 세액을 주소지 관할 세무서장에게 2026년 12월 15일까지 신고하여도 과세권자가 세액을 결정하여야 확정된다.필113

③ 2026년분 종합부동산세로 고지받은 세액에 대한 소멸 시효의 기산일은 2026년 12월 16일이다. 필23

④ 甲의 종합부동산세 납부세액이 1,000만원을 초과하는 경우 국내소재 부동산으로 물납 신청을 할 수 있다.

⑤ 甲은 종합부동산세를 선택에 따라 신고납부할 수 있으나 신고를 함에 있어 납부세액을 과소하게 신고한 경우라도 과소신고가산세는 적용되지 않는다.필121

16. 다음은 종합부동산세에 대한 내용이다. 틀린 것은?

① 1세대 1주택(단독소유)자는 보유기간별 공제와 연령에 따른 세액공제를 받을 수 있으며 세액공제가 중복이 되는 경우에는 공제율 합계 100분의 80범위에서 중복하여 공제 받을 수 있다. 필116

② 신탁법에 따라 수탁자 명의로 등기 등록된 신탁재산의 경우에는 위탁자를 납세의무자로 한다. 이 경우 위탁자가 신탁재산을 소유한 것으로 본다. 필115

③ 1세대가 일반주택과 합산배제 신고를 한 임대주택을 각각 1채씩 소유한 경우 해당 일반주택에 그 주택 소유자가 실제로 거주하지 않더라고 주택 수에서 제외한다.필116

④ 법인(공익법인등이 아님) 소유의 주택의 경우 종합부동산세 과세표준은 주택의 공시가액을 합한 금액에 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다. 필118

⑤ 종합부동산세 납세의무자가 비거주자인 개인으로서 국내사업장이 없고 국내원천소득이 발생하지 아니하는 1주택을 소유한 경우 그 주택 소재지를 납세지로 한다.필121

17. 「소득세법」상 국내에 소재한 주택을 임대한 경우 발생하는 소득에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 아래의 주택은 상시 주거용으로 사용하고 있음) 필127

① 주택 1채만을 소유한 거주자가 과세기간 종료일 현재 기준시가 15억 원인 해당 주택을 전세금을 받고 임대하여 얻은 소득에 대해서는 소득세가 과세되지 아니한다.

② 주택임대로 인하여 발생하는 소득에 대한 비과세 여부를 판단함에 있어서 갑과 그의 배우자가 각각 주택을 소유하는 경우 이를 합산하여 주택수를 계산한다.

③ 거주자의 보유주택 수를 계산함에 있어서 다가구주택은 1개의 주택으로 보되 구분 등기된 경우에는 각각을 1개의 주택으로 계산한다.

④ 주택의 임대로 인하여 얻은 과세대상 소득은 사업소득으로서 해당 거주자의 종합소득금액에 합산된다.

⑤ 주택을 임대하여 얻은 소득은 거주자가 사업자등록을 한 경우에 한하여 소득세 납세의무가 있다.

18. 소득세법상 거주자가 국내자산을 양도한 경우 양도소득의 필요경비에 관한 설명으로 옳은 것은?필152

① 취득가액을 실지거래가액에 의하는 경우 당초 약정에 의한 지급기일의 지연으로 인하여 추가로 발생하는 이자상당액은 취득원가에 포함하지 아니한다.

② 주택의 취득대금에 충당하기 위한 대출금의 이자지급액은 양도소득의 필요경비에 해당한다.

③ 양도자산의 취득 후 쟁송이 있는 경우 그 소유권을 확보하기 위하여 직접 소요된 소송비용으로서 그 지출한 연도의 각 사업소득금액 계산시 필요경비에 산입된 금액을 제외한 금액은 취득가액에 포함하지 아니한다.

④ 상속받은 부동산을 양도하는 경우 기 납부한 상속세는 양도차익 계산이 이를 필요경비로 공제받을 수 있다.

⑤ 취득 후 본래의 용도를 유지하기 위해 소요된 수익적 지출액은 실지거래가액에 의한 양도차익 계산시 필요경비에 포함한다.

19. 다음 중 양도소득세를 구하는 과정의 산식으로 틀린 것은? 필148

① 필요경비 = 취득가액 + 자본적지출 + 양도비

② 양도차익 = 양도가액 – 취득가액

③ 양도소득금액 = 양도차익 – 장기보유특별공제

④ 양도소득과세표준 = 양도소득금액 – 양도소득기본공제

⑤ 양도소득산출세액 = 양도소득과세표준×양도소득세율

20. 다음 중 장기보유특별공제와 양도소득기본공제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 필156

① 등기된 비사업용 토지의 경우 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 양도소득기본공제는 적용한다.

② 양도소득기본공제는 소득별로 각각 연 250만원을 공제하고 장기보유특별공제는 각각의 자산별로 양도차익에 보유기간별 공제율을 곱하여 공제한다.

③ 국외자산 양도시 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 양도소득기본공제는 적용한다.

④ 분양권의 경우 장기보유특별공제는 적용하지 않지만 양도소득기본공제는 적용한다.

⑤ 장기보유특별공제와 양도소득기본공제는 거주자, 비거주자 모두 적용한다.

21. 2018년 취득 후 등기한 토지를 2026년 10월 31일에 양도한 경우, 소득세법상 토지의 양도차익 계산에 관한 설명으로 틀린 것은?(단, 특수관계자와의 거래가 아님) 필151

① 취득당시 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 매매사례가액, 환산취득가액, 감정가액, 기준시가를 순차로 적용하여 산정한 가액을 취득가액으로 한다.
② 양도와 취득시의 실지거래가액을 확인할 수 있는 경우에는 양도가액과 취득가액을 실지거래가액으로 산정한다.
③ 취득가액을 실지거래가액으로 계산하는 경우 자본적 지출액은 필요경비에 포함된다.
④ 취득가액을 매매사례가액으로 계산하는 경우 취득당시 개별공시지가에 3/100을 곱한 금액이 필요경비에 포함된다.
⑤ 양도가액을 기준시가에 따를 때에는 취득가액도 기준시가에 따른다.

22. 거주자 甲은 2020. 10. 20. 취득한 토지(취득가액 1억원, 등기함)를 동생인 거주자 乙(특수관계인임)에게 2023. 10. 1. 증여(시가 3억원, 등기함)하였다. 乙은 해당 토지를 2026. 6. 30. 특수관계가 없는 丙에게 양도(양도가액10억원)하였다. 양도소득은 乙에게 실질적으로 귀속되지 아니하고, 乙의 증여세와 양도소득세를 합한 세액이 甲이 직접 양도하는 경우로 보아 계산한 양도소득세보다 적은 경우에 해당한다. 소득세법상 양도소득세 납세의무에 관한 설명으로 틀린 것은? 필162

① 乙이 납부 한 증여세는 양도차익 계산시 필요경비에 산입한다.
② 양도차익 계산시 취득가액은 甲의 취득 당시를 기준으로 한다.
③ 양도소득세에 대해서는 甲과 乙이 연대하여 납세의무를 진다.
④ 甲은 양도소득세 납세의무자이다.
⑤ 양도소득세 계산시 보유기간은 甲의 취득일부터 乙의 양도일까지의 기간으로 한다.

23. 1세대 1주택 요건을 충족하는 거주자 甲이 다음과 같은 단층 겸용주택(주택은 국내 상시주거용이며, 도시지역 내 수도권 내의 토지 중 녹지지역 내의 토지임)을 7억원에 양도하였을 경우 양도소득세가 과세되는 건물면적과 토지면적으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음) 필174

•건물 : 주택 80m², 상가 120m²
•토지 : 건물 부수토지 800m²

① 건물 120m², 토지 320m²
② 건물 120m², 토지 400m²
③ 건물 120m², 토지 480m²
④ 건물 200m², 토지 400m²
⑤ 건물 200m², 토지 480m²

24. 「소득세법령」 상 1세대 1주택에 대한 양도소득세의 비과세 적용요건 중 보유기간의 제한을 받지 아니하는 경우를 나열한 것으로 옳지 않은 것은? 필177

① 「임대주택법에 의한 건설임대주택을 취득하여 양도하는 경우로서 해당 건설임대주택의 임차일부터 양도일까지의 거주기간이 5년 이상인 경우
② 「해외이주법에 의한 해외이주로 세대전원이 출국(출국일 현재 1주택에 해당한다)함으로써 출국일로부터 2년 이내에 양도하는 경우
③ 주택 및 그 부수토지의 전부 또는 일부가 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의한 협의매수·수용되는 경우
④ 1년 이상의 질병의 치료 또는 요양으로 세대 전원이 다른 시(도농복합형태의 시의 읍·면 지역 포함)·군으로 주거를 이전함으로써 1년 이상 거주한 주택을 양도하는 경우
⑤ 취득 후 1년간 거주한 주택을 사업상의 형편으로 세대 전원이 다른 시·군으로 주거를 이전함으로써 양도하는 경우

25. 2026년에 적용되는 양도소득세에 대한 설명으로 틀린 것은? 필165

① 1세대 1주택인 고가주택을 양도한 경우 실지양도가액 중 12억원을 초과하는 부분의 양도차익에 대해서는 양도소득세가 과세된다.
② 부담부증여시 양도로 보는 부분에 대한 양도소득세는 양도일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내 예정신고를 하여야 한다.
③ 과세표준이 없거나 결손금액이 있는 경우에도 확정신고를 하여야 한다.
④ 예정신고 납부를 하는 경우 예정신고 산출세액에서 감면세액을 빼고 수시부과 세액이 있을 때에는 이를 공제하지 아니한 세액을 납부한다.
⑤ 국내에 주소가 없는 거주자의 양도소득세 납세지는 그 거소지로 한다.

이혁 교수님 세법 단모 6회 - 26.08.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
⑤	⑤	①	③	⑤	③	③	①	③	⑤
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	①	③	③	⑤	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	③	⑤	④					